REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

Oggetto: **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028, ANNUALITÀ 2027 E 2028 FINALIZZATA ALL'INCREMENTO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. (VAR 22/2026)**

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 6/2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, relativa all'istituzione dell'ARPAS;

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 riguardante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20.01.2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio

Organizzativo" approvato con DDG n. 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla-osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla-osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

RICHIAMATE le variazioni al Bilancio 2026/2028 adottate fino alla data del presente provvedimento;

RICHIAMATA la determinazione della Direttrice Generale n. 1972 Prot. Int. 46863 del 30.09.2026 di adozione della variazione compensativa al bilancio 2026/2028 per le annualità 2026, 2027 e 2028 finalizzata ad assicurare la copertura finanziaria dell'incremento del Fondo per le progressioni professionali del personale non dirigente per il triennio 2026 /2028, in attesa del nulla-osta della Giunta Regionale;

VISTA la nota prot. int. n. 50791 del 21.10.2026, integrata con nota prot. int. n. 50855 del 22.10.2026, con la quale il Direttore del Servizio Risorse Umane ha richiesto una variazione al Bilancio 2026/2028, con istituzione di tre nuovi capitoli, per le annualità 2027 e 2028, in termini di competenza, finalizzata all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente, mediante aumenti degli stanziamenti dei nuovi capitoli compensati da riduzioni di pari importo degli stanziamenti relativi alla spesa di personale allocati in diverse missioni e programmi, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 32/34 del 24.06.2026 e della nota della Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione prot. n. 24638 del 06.07.2026;

VISTA la relazione del Servizio Risorse Umane, avente ad oggetto "Relazione illustrativa di quantificazione incremento del Fondo di Posizione del personale non dirigente in previsione della riorganizzazione dell'agenzia. Variazione compensativa al bilancio

pluriennale 2027/2028", predisposta ai sensi della citata nota della Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione prot. n. 24638 del 06.07.2026, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la legge regionale 6 febbraio 2026, n. 3, recante "Disposizioni in materia di personale e di proroga di graduatorie", che prevede misure per la valorizzazione delle risorse umane mediante l'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e per le progressioni professionali del personale degli enti e delle agenzie del sistema Regione;

VISTO in particolare, l'articolo 1 della citata legge regionale n. 3/2026, ai sensi del quale gli enti e le Agenzie del sistema Regione possono incrementare, a valere sulle disponibilità del proprio bilancio, le risorse per il finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione, nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e di trattamento economico del personale, nonché dei criteri stabiliti dal Contratto collettivo regionale di lavoro vigente, nonché dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, restando ferme le disposizioni in materia di utilizzo, destinazione e certificazione dei fondi per il trattamento accessorio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 32/34 del 24.06.2026, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2026. Criteri per l'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e per le progressioni professionali del personale del sistema Regione. Indirizzi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31 del 1998", con la quale, con riferimento al Fondo per la retribuzione di posizione, è stato formulato l'indirizzo a ciascun ente di iscrizione, mediante apposita variazione al proprio Bilancio 2026/2028 ed entro i limiti stabiliti dalla deliberazione medesima, delle risorse necessarie per l'incremento del fondo di posizione, comprensive degli oneri riflessi e dell'IRAP, in appositi capitolo di spesa dedicati, previa certificazione del proprio collegio dei revisori;

CONSIDERATO che sulla base della ricognizione effettuata e del prospetto allegato alla relazione illustrativa del Servizio Risorse Umane, il costo complessivo necessario per l'incremento suddetto è stato quantificato, per la parte retributiva, in complessivi euro

475.360,00, cui si aggiungono euro 153.983,36 per oneri riflessi e IRAP, per un costo complessivo annuo pari a euro 629.343,36, per ciascuna delle annualità 2027 e 2028;

RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere alla variazione al Bilancio 2026/2028 in questione;

DATO ATTO che la variazione al di bilancio 2026/2028 del presente provvedimento è di natura compensativa e viene finanziata mediante la riduzione di stanziamenti di altri capitoli di bilancio relativi alla spesa del personale allocati in diverse missioni e programmi del bilancio, secondo quanto dettagliatamente riportato nell'allegato A "Variazione finanziamento fondo di posizione 2027/2028" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la variazione prevede l'istituzione di tre appositi capitoli di spesa destinati, rispettivamente al Fondo di posizione e ai relativi oneri contributivi e IRAP, nei quali viene complessivamente riallocato, per ciascuna annualità 2027 e 2028, il fabbisogno necessario all'incremento del fondo di posizione del personale non dirigente in attesa della riorganizzazione dell'Agenzia, pari ad euro 629.343,36 annui, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 32/34 del 24.06.2026 e dalla nota della Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione prot. n. 24638 del 06.07.2026;

DATO ATTO altresì, che la spesa di personale prevista per le annualità 2027 e 2028 rispetta il limite determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come specificato nell'allegato C "Tab. Limiti 2011-2013" della relazione illustrativa;

DATO ATTO pertanto, di dover procedere alla variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, secondo quanto riportato nell'allegato A "Variazione finanziamento fondo di posizione 2027/2028", e nell'allegato "Riepilogo per capitoli" al fine di assicurare l'incremento del fondo di posizione del personale non dirigente, facenti parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. 6/2006 che prevede che l'ARPAS ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale;

VISTO

l'articolo 47 del D.lgs. 118/2011 che prevede che gli enti strumentali della regione in contabilità finanziaria:

- adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del medesimo decreto;
- i relativi bilanci sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione;

VISTO l'art 51 del Decreto Legislativo 118/2011, avente ad oggetto "Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale";

VISTO l'art. 40 del D.lgs. 118/2011, avente ad oggetto "Equilibri di bilanci";

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso in calce dalla Direttrice del Servizio Ragioneria e finanze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART.1 di approvare la variazione al bilancio 2026/2028 con istituzione di tre nuovi capitoli, per le annualità 2027 e 2028 in termini di competenza, finalizzata ad assicurare l' incremento del fondo di posizione del personale non dirigente, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 3, della deliberazione della Giunta Regionale n. 32/34 del 24.06.2026 e della nota della Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione prot. n. 24638 del 06.07.2026, come riportato in dettaglio negli allegati Riepilogo per capitoli e Spese dettaglio per capitoli, costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ART.2 di dare atto che, sulla base della ricognizione effettuata e del prospetto allegato alla relazione illustrativa del Servizio Risorse Umane, il costo complessivo necessario per

l'incremento è quantificato, per la parte retributiva, in euro 475.360,00, cui si aggiungono euro 153.983,36 per oneri riflessi e IRAP, per un costo complessivo annuo pari a euro 629.343,36, per ciascuna delle annualità 2027 e 2028;

ART.3 di dare atto che la presente variazione mantiene invariato il pareggio finanziario del bilancio di previsione 2026/2028, in quanto all'iscrizione di euro 629.343,36 annui nei tre nuovi capitoli corrispondono riduzioni di pari importo operate sui capitoli relativi alla spesa del personale, allocati in diverse missioni e programmi, come dimostrato negli allegati A e C e Sintesi Variazione, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART.4 di dare atto, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 118/2011, che con il presente atto sono assicurati gli equilibri del bilancio 2026-2028 e che il fondo di cassa finale non assume valore negativo;

ART.5 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza;

ART.6 di trasmettere la presente Determinazione all'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente, vista la mancata costituzione del Comitato di Coordinamento di cui all' art. 9 della L.R. n. 6 2006, per l'autorizzazione a trasmettere la presente variazione di bilancio al controllo degli Assessorati competenti prescritto dalla L.R. 14/1995 e al Collegio dei Revisori per l'acquisizione del parere di competenza;

ART.7 di trasmettere, successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione dell'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente e del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia, la presente Determinazione agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna competenti in materia di controllo ai sensi della L.R. 14/95 e 6/2006 per l'acquisizione del nulla-osta della Giunta Regionale;

ART.8 di pubblicare la presente Determinazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente, dando atto che l' efficacia del presente provvedimento è subordinata al rilascio del parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e del nulla-osta della Giunta Regionale.

La Direttrice Generale
Nicoletta Vannina Ornano

Siglato da :

TERESA D'ORIANO

LIVIO SANNA

Firmato digitalmente da
NICOLETTA VANNINA ORNANO
22/10/2026 17:04:54